刑诉法复习要点

（本文档仅供复习参考，内容繁多请选择性阅览，书本至上）

BY GAN

作者版权所有，仅供专业内学习交流，有误之处欢迎提出 QQ 434597908

目录

第〇章 刑事诉讼法学期末复习提纲.....5
第一章 刑诉法概述.....7
一、刑诉法基础.....7
1、概念.....7
2、刑事诉讼模式.....7
二、刑事诉讼法概念.....7
第二章 专门机关和诉讼参与人.....8
一、专门机关.....8
1.公安机关.....8
2.人民检察院.....8
3.人民法院.....8
4.其他专门机关.....9
二、诉讼参与人.....9
1.当事人.....9
2.其他诉讼参与人.....9
第三章 基本原则.....10
一、一般原则.....10
二、特有原则.....10
第四章 管辖.....12
一、公安机关受理案件的范围.....12
1.级别管辖.....12
2.地域管辖 12
3.协商管辖.....13
4.指定管辖.....13
5.专门管辖.....13
6.与有关机关管辖上的交叉.....13
二、检察院管辖案件.....13
三、法院直接受理案件.....14
1.级别管辖 14
2.地域管辖.....14
3.指定管辖.....14
4.专门管辖.....14
第五章 回避制度.....15
一、回避的事由.....15
二、回避的人员.....15
三、回避程序.....15
第六章 辩护与代理.....16
一、辩护制度概述.....16
二、辩护种类.....16
三、辩护人.....17
1.辩护人范围.....17
2.辩护人数量.....17

3.不得成为辩护人人员.....17
4.律师、辩护人相关.....17
四、代理.....18
第七章 证据.....19
一、刑事证据的概念、属性.....19
二、证据的种类.....19
1.物证：.....19
2.书证.....19
*、物证与书证的比较.....20
3.证人证言.....20
4.被害人陈述.....20
5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解.....20
6.鉴定意见.....21
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录.....21
8.视听资料、电子数据.....21
三、证据理论分类.....21
1.原始证据和传来证据（概述）.....21
2.言词证据和实物证据.....22
3.控诉证据和辩护证据.....22
4.直接证据和间接证据.....22
5.原始证据和传来证据（详解）.....22
四、刑事证明.....23
1.基础.....23
2.举证责任.....24
五、证明标准.....25
六、非法证据排除规则.....26
第八章 刑事强制措施.....27
一、强制措施基础.....27
二、拘传.....27
三、取保候审.....28
四、监视居住.....29
五、拘留.....30
六、逮捕.....31
第九章 期间.....33
一、概念与计算.....33
二、侦查羁押期间、审查起诉期间、法院审理期间.....33
三、期间的具体计算：.....34
四、送达.....34
第十章 附带民事诉讼.....36
一、概念.....36
二、附带民事诉讼的条件、提起.....36
三、附带民事诉讼的审判、程序.....36
第十一章 立案与销案.....37
一、立案概念、条件.....37

二、立案程序.....37
三、撤销案件.....38
第十二章 侦查.....39
一、侦查的定义与条件.....39
二、侦查行为.....39
三、侦查终结的处理.....43
四、补充侦查.....43
第十三章 审查起诉.....45
一、起诉阶段的概念.....45
二、不起诉种类与救济.....45
第十四章 审判.....47
一、审判基础及法院组织.....47
二、第一审程序.....48
1.概念和种类.....48
2.公诉案件的第一审程序.....48
三、第二审程序.....50
四、死刑复核程序.....51
五、再审程序.....51
六、执行程序.....52
七、四种特别程序.....52

第〇章 刑事诉讼法学期末复习提纲

***本章节以下内容完整复制从《刑事诉讼法复习》，加粗、标红部分含有超链接**

第一章 刑诉法概述

1、刑事诉讼的概念理解、刑事诉讼模式：弹劾式、控告式、辩论式模式主要特征

2、刑事诉讼法的概念、与宪法、刑法关系的理解

第二章 专门机关和诉讼参与人

1、专门机关的种类，公、检、法的性质及在刑事诉讼中的主要职权

2、诉讼参与人中当事人有哪些及诉讼地位；其他诉讼参与人有哪些？

第三章 基本原则

1、对刑诉法中各原则的理解

2、重点掌握：**法定情形不予追究原则、未经法院判决不得确定有罪原则、犯罪嫌疑人、被告人获得辩护原则、两审终审原则、公开审判原则**

第四章 管辖

1、公、检、法、国家安全机关、军队、监狱机关受理刑事案件分工

2、公安机关犯罪地管辖：如网络犯罪地管辖、**受害人所在地管辖等**

3、法院的审判管辖：级别管辖、地区管辖。

第五章 回避制度

回避法定事由、人员、程序

第六章 辩护与代理

1、辩护种类、辩护人范围和人数、职责和诉讼地位，**哪些人不能当辩护人**。

2、指定辩护的情形（新的刑诉法扩大了范围）

3、侦查阶段辩护律师的权限

4、辩护律师的辩护职责及具体权利

第七章 证据

1、刑事证据概念、三特征 **2、证据法定种类及理解** **3、证据理论分类：直接证据与间接证据（运用间接证据认定被告人有罪的标准）、原始证据与传来证据。** **4、证明、举证责任、刑事案件各阶段的证明标准、非法证据排除规则。**

第八章 刑事强制措施

1、概念、种类

2、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕的概念理解、适用主体、适用条件、程序等。

第九章 期间

1、期间的概念、计算 **2、侦查羁押期间、审查起诉期间**、法院审理期间。

3、期间延长、中断、恢复 **4、补充侦查情形、期限、次数**

第十章 附带民事诉讼

1、概念理解 2、提起条件及审理程序

第十一章 立、销案

1、立案的条件及程序 **2、不立案的救济程序、检察院对不立案的监督程序**

第十二章 侦查

1、 概念的理解 **2、每种侦查工作的程序（技术侦查程序）** **3、侦查终结的条件及处理程序、补充侦查。**

第十三章 审查起诉

1、 审查起诉阶段概念理解 **2、不起诉的种类、救济程序**

第十四章 法院审判

1、审判概念、法院审判组织如何组成:合议庭、独任庭组成。

2、 第一审程序：庭前审查、庭前会议制度、庭审程度、量刑辩护、中止审理、**简易程序**新规定、审批期限等。

3、 第二审程序：上诉如何启动、**全面审查**、**上诉不加刑原则及具体处理**、开庭审理案件范围。

4、 死刑复核程序、再审程序启动主体、执行程序(执行主体、暂予监外执行)、四种特别程序

第一章 刑诉法概述

一、刑诉法基础

1、概念

是指国家专门机关（司法机关），在当事人和其他诉讼参与人的参加下，依照法定程序，揭露犯罪，证实犯罪和惩罚犯罪的活动过程（或者解决被追诉者刑事责任问题的活动）。
狭义刑事诉讼：刑事审判
广义刑事诉讼：侦查、起诉、审判、执行

刑事诉讼的构造要素：事实要素：犯罪事实或刑事侵害；法律要素：刑事诉权及审判机制三大要素必须同时具备，缺一不可

2、刑事诉讼模式

以刑事诉讼的结构类型分为弹劾式(控告式)、纠问式(审问式)、混合式(大陆法系的职权主义和英美法系的当事人主义)

1. 弹劾式（控告式）：
   1.私人告诉制度
   2.原被告双方诉讼地位在形式上是平等的
   3.实行诉讼辩论，法官基本上处于被动地位
   4.司法与行政合一，诉讼的专业化程度不高
2. 纠问式：
   1.司法机关依职权主动追究犯罪，是唯一诉讼主体，集侦查、起诉、审判于一身
   2.奉行口供主义，对被告人以刑讯逼取口供
   3.法官审理权限缺乏约束，可采用间接审理等审理方式
3. 混合式（折衷式、辩论式）：
   1.刑事诉讼分两大阶段：审判前的侦查、起诉和审判阶段
   2.在侦查阶段，纠问式特点有所体现
   3.在审判阶段，控告式特点有所体现当今世界各国的刑事诉讼形式基本采用的方式

二、刑事诉讼法概念

概念：国家制定的有关调整刑事诉讼活动程序的法律规范的总称。
与宪法的关系：根本法与普通法的关系
与刑法的关系：实体法与程序法的关系
刑法是实体法，刑事诉讼法是程序法，彼此相互依存，相辅相成
内容与形式、任务与方法的统一；离开刑法或者离开刑事诉讼法，都不可能有刑事诉讼活动。

第二章 专门机关和诉讼参与人

一、专门机关

是指依照法定职权行使刑事诉讼职能的国家机关。

广义(公\检\法\安全局\军队保卫部门\监狱)；狭义(公\检\法)

（根据《刑事诉讼法》，国家安全机关、军队保卫部门和监狱行使部分刑事案件的侦查权。）

1.公安机关

性质：是国家的治安保卫机关，是武装性质的国家行政力量和刑事司法力量，是各级人民政府的组成部分，掌管社会治安和国内安全保卫工作。

主要任务：负责刑事案件的立案侦查（具体表现：立案权、侦查权、执行权）

2.人民检察院

性质：法律监督机关。代表国家行使检察权，对执法和守法活动进行监督，目的是有效地维护法律的统一和尊严。

在刑事诉讼中的任务和职权：

立案阶段：立案、立案监督

侦查阶段：侦查、批捕、采取强制措施

起诉阶段：审查起诉、提起公诉

审判阶段：支持公诉、审判监督

执行阶段：执行监督

对执法活动监督（包括对刑诉、民诉、行政诉讼的监督）；

对守法活动的监督（包括对国家工作人员职务犯罪或利用职务进行犯罪的侦查及对大多数犯罪人起诉）。

3.人民法院

性质：人民法院是国家的审判机关，代表国家行使审判权

职权：

1. 有权直接受理自诉案件。
2. 有权审查公诉：有权对提起公诉的案件进行审查，并根据不同的情况作出相应的决定。
3. 有权决定逮捕和采取其他强制措施。
4. 调查核实权，有权在开庭前或审判过程中，调查核实证据，为了核实证据，必要时可以进行勘验、检查、扣押和鉴定、查询、冻结。
5. 有权警告和制止违反法庭程序的行为。
6. 裁判权：有权依事实和法律对被告人作出裁决。
7. 有权对某些程序问题（回避）或部分实体问题（减刑、假释）作出决定或裁定。
8. 交付执行或执行权：对生效的判决、裁定，可依法交付执行或自行执行，并有权对执行中的某些问题进行审核裁判。

4.其他专门机关

国家安全机关、军队保卫部门、监狱

二、诉讼参与人

是指除司法机关人员以外，其它依法参加刑事诉讼、享有一定诉讼权利和承担一定诉讼义务的人。包括：当事人、其他诉讼参与人 4+6

1.当事人

指与案件事实和诉讼结果有直接利害关系（或与案件处理结果有直接利害关系），在诉讼中处于原告或被告诉讼地位的诉讼参与人。

1)受害人：指遭受犯罪行为直接侵害的人，即人身权利，民主权利和其他合法权益直接遭受犯罪侵害的人（自然人，法人）。

2)自诉人：是指在自诉案件中以个人名义直接向人民法院提起刑事诉讼，请求追究被告人刑事责任的自然人。
诉讼地位：相当于原告

3.1)犯罪嫌疑人：是指在公诉案件中，被指控有罪行尚未交付人民法院审判的人；或因涉嫌犯罪正在被立案侦查或审查起诉的刑事当事人。
3.2)被告人：指被指控犯罪并交付人民法院审判追究刑事责任的人。（法人、自然人）
诉讼权利：知情权，辩护权，申请回避权，获得律师帮助权，申请调查取证权，拒绝辩护，提起反诉权等

4)附带民事诉讼的原告人和被告人：指因犯罪行为而直接遭受物质损失并在刑诉过程中提起附带民事诉讼请求赔偿的人

2.其他诉讼参与人

1)法定代理人：由法律规定的、对被代理人负有专门保护义务，并代理其进行诉讼活动的人。
2)诉讼代理人：当事人及其法定代理人或者近亲属依法委托的、代理其参加诉讼的人。
3)辩护人：指接受犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人或者近亲属的委托，或者受人民法院指定，帮助犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权，以维护其合法权益的人。
4)证人
5)鉴定人
6)翻译人

第三章 基本原则

指贯穿于刑事诉讼全过程，对刑事诉讼法的制定和实施具有普遍指导意义和规范作用的，国家专门机关和诉讼参与人在进行或参与刑事诉讼时必须遵循的行为准则。

一、一般原则

一、以事实为根据以法律为准绳原则
前者是后者的基础，后者是前者的归宿，任何一方面发生差错都不能使案件得到正确的处理，有时还会造成不可挽回的损失。（佘祥林案）
二、适用法律一律平等原则
三、检察院依法对刑事诉讼实行法律监督的原则
立案活动监督、侦查活动监督、审判活动监督、执行活动监督
四、使用本民族语言、文字进行诉讼的原则
五、司法机关依法独立行使职权原则
审判权、检察权分别由法院、检察院独立行使；这两项权利必须依法独立行使；这两项权利的依法独立行使不受行政机关、社会团体、和个人的干涉。

二、特有原则

1. 专门机关依法行使职权原则
   公、检、法的职权划分；职权专有性；职权必须依法进行。
2. 法院、检察院独立行使职权原则
   依法办理刑事案件；任何机关团体个人不得干涉；两者整体对审判、检察权的行使负责。
3. 三机关分工负责，互相配合，互相制约原则
   分工负责是前提和基础，互相配合与互相制约则是一个问题的两个方面，不可偏废。
4. 法律监督原则
   人民检察院对公安机关的立案侦查活动；法院的审判；对执行活动。
5. **有权获得辩护原则**
   犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中享有辩护权。
   三部门有义务保证犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权。
6. **未经依法判决不得确定有罪原则**
   只有法院有确定被告人有罪的权力；
   确定被告人有罪的判决裁定发生法律效力前，不能把犯罪嫌疑人、被告人当作罪犯看待；
   法院的一切判决都必须是依法做出的。
7. **依照法定情形不予追究原则**
   - 情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。
   - 犯罪已过追诉时效的。
   - 经特征赦令免除刑罚的。
   - 依刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或撤回告诉的。

- 犯罪嫌疑人、被告人死亡的。
- 其他法律规定免予追究刑责的。

8. 外国人犯罪使用我国法律规定原则
9. 保障诉讼参与人依法享有诉讼权利原则
10. 使用本民族语言进行诉讼原则
11. 以事实为根据，以法律为准绳
12. 对公民在适用法律上一律平等
13. 专门机关与群众相结合原则
14. **审判公开原则**

    法院审理刑事案件的过程和宣告判决，都公开进行，除向当事人和诉讼参与人公开，还允许公民到法庭旁听，允许新闻记者采访和报导的制度。除合议庭评议外。

    例外：

    1、涉及国家秘密的案件；

    2、涉及个人隐私的案件；

    3、未成年人犯罪的案件；

    对不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开的理由，但是判决仍要公开宣布。
15. **两审终审制**

    是指某一具体刑事案件，经过人民法院的两级审判后即告终结的制度。（陈水扁案）

    例外：

    1、最高法院的一审裁判，即是终审裁判。

    2、死刑立即执行的案件，须经死刑复核程序（除由最高法院做出）。

    3、一审判决、裁定在法定期间内未抗诉，上诉。

    *、没有法定减轻量刑情节，但判处法定刑以下的，要最高人民法院核准。

    （许庭案）刑法第六十三条第二款。

第四章 管辖

公、检、法在直接受理刑案上的权限分工及人民法院系统内部在审判第一审刑案上的权限分工。

管辖： 立案管辖：公、检、法
审判管辖：级别、地区、指定、专门

立案管辖：公安司法机关之间在直接受理刑事案件上的权限分工，也称职能分工或部门分工。

一、公安机关受理案件的范围

刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。（检察院、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、法院管辖的自诉案件。）具体分工：

1.级别管辖

概念：指各级公安机关之间对刑事案件的侦查分工。
注意：公安机关的级别管辖主要根据案件的性质，犯罪行为的社会危害性及公安机关的特点确定，与法院的级别管辖有很大区别

县级公安机关：刑事案件的管辖权
地市级以上公安机关：重大涉外案件、重大经济犯罪、重大犯罪集团、下级公安机关侦破有困难的案件

2.地域管辖

概念：指同级公安机关之间在直接受理刑事案件范围上的权限分工
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关。
(1)由犯罪地管辖
犯罪地：犯罪预备地、犯罪行为发生地、犯罪结果发生地、销赃地等与犯罪有关的一切场所。
(2)犯罪居住地更为适宜
犯罪嫌疑人流窜作案，主要犯罪地难以确定，居住地的群众了解犯罪嫌疑人的情况。
犯罪嫌疑人在居住地民愤极大，当地群众要求居住地进行审判的。
可能对犯罪嫌疑人判处缓刑、管制的。
(3)几个公安机关都有管辖权
注意：由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。
(4)网络犯罪地管辖
A 实施犯罪的网站服务器所在地接入地 B 网站建立管理者所在地 C 被侵害的计算机及其管理者所在地 D 犯罪过程中使用的计算机，以上所在地公安机关均可以管辖。

3.协商管辖

规定 17 条：对于管辖不明确的刑事案件，可以由有关公安机关协商确定管辖。

4.指定管辖

概念：是指上级公安机关在其辖区内指定下级公安机关管辖某一刑事案件。
两种情况：对管辖有争议；特殊情况的处理；（如犯罪嫌疑人为公安机关负责人等）

5.专门管辖

是指铁路、交通、民航、森林、缉私系统公安机关之间在受理刑事案件上分工。

6.与有关机关管辖上的交叉

办案程序二十一条：与检察院的交叉情况处理：（王立军案）
(1)公安机关侦查刑事案件涉及检察院管辖案件时，应当将涉及案件移送检察院；
(2)涉及的主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查，请检察院予以配合；
(3)涉及主罪属于检察院管辖的，应当将案件移送检察院管辖，公安机关予以配合。

办案程序二十二条：与军队交叉情况处理：（犯罪时的主体是否是军人身份）
军人：指现役军人、军队在编职工以及由军队管理的离、退休人员.

二、检察院管辖案件

1、贪污贿赂犯罪案件
2、国家工作人员的渎职犯罪案件
3、国家机关工作人员利用职务实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件
4、其他由检察院直接受理的案件。

必须符合下列条件：
1、必须是国家机关工作人员利用职权实施的；
2、属于上述三类案件之外的其他案件；
3、需要由检察院直接受理；
4、经省级检察院决定。

三、法院直接受理案件

1、告诉才处理的案件；（侮辱诽谤、暴力干涉婚姻自由、虐待、侵占）
2、被害人有证据证明的轻微的刑事案件；
3、被害人有证据证明被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究责任，而公安机关或者人民检察院已经做出不予追究的书面决定的案件。
审判管辖：是指各级人民法院之间、同级人民法院之间、以及普通法院与专门法院之间、各专门人民法院之间在审判第一审刑事案件上的分工。
普通管辖（级别管辖、地区管辖、指定管辖）和专门管辖。

1.级别管辖

概念：是指各级人民法院之间在审判第一审刑事案件上的分工。（解决哪一级法院管辖）。
基层法院：管辖普通刑事案件
中级法院：危害国家安全的案件；可能判处无期徒刑、死刑的普通案件；~~外国人犯罪~~。
高级法院：是全省范围内的重大刑事案件。
最高法院：是全国性的重大刑事案件。

变通管辖（刑诉法 23 条）
上级法院在必要的时候，可以审判下级法院管辖的第一审刑事案件；
下级法院认为案情重大、复杂需要由上级法院审判的第一审刑事案件，可请求移送上级法院；
检察院认为要判无期、死刑，中院认为不需要判的案件，由中院审理；
共同犯罪案件，只要一人为中院管辖的，由中院管辖；
基层法院管辖的案件认为要判死刑的应移送。
*：上级可以审下级案件，但下级不能审上级案件。

2.地域管辖

概念：同级法院之间在审判第一审刑事案件上的分工。
1、以犯罪地法院管辖为主，被告人居住地法院管辖为辅原则
2、以最初受理的法院为主，主要犯罪地法院审判为辅原则
3、共同犯罪、一人犯数罪案件就主不就从原则

3.指定管辖

由上级法院以指定的方式确定管辖不明的案件的管辖权；
有管辖权但不宜审理，如涉及回避问题。（马向东案）

4.专门管辖

专门法院与普通法院之间，各级专门法院之间以及各专门法院系统内部在第一审刑事案件受理上的分工。我国有专门法院：海事法院、军事法院、铁路运输法院等。

第五章 回避制度

刑事诉讼法规定的，与案件或案件当事人有利害关系的公安司法人员和有关诉讼参与人，具有影响案件公正审理的法定事由时，不得参加该案件诉讼活动的制度。

一、回避的事由

第二十四条：公安机关负责人、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。

二、回避的人员

审判员（审判员、助理审判员、人民陪审员、院长、庭长、审判委员会成员）
检察员（检察员、检察长、检察委员会成员等）
侦查员（负责本案侦查工作的公安、检察、监狱等侦查人员；领导指挥侦查工作，对本案有处理决定权的公安机关负责人或检察长。）
书记员：在侦查、起诉、审判各阶段担任记录工作的人员。
翻译人员、鉴定人。

三、回避程序

1、回避的提出：自行回避、申请回避（当事人及其法定代理人诉讼权）、指令回避（没有自行回避申请回避，应由同级人民检察院检察委员会或者县级以上公安机关负责人决定回避。）
2、回避决定程序
审判人员---院长；检察人员---检察长；侦查人员---公安机关负责人；院长的回避---审判委员会；检察长和公安机关负责人---同级检察委员会；书记员、翻译人员、鉴定人---分不同诉讼阶段分别由院长、检察长、公安机关负责人决定。
3、驳回回避决定的救济程序
申请回避的当事人有权复议一次（公安机关做出驳回申请回避的决定后，应当告知当事人及其法定代理人，如不服本决定，可以在收到《驳回申请回避决定书》后五日内向原决定机关申请复议一次。当事人及其法定代理人对驳回申请回避的决定不服申请复议的，决定机关应当在三日以内做出复议决定并书面通知申请人。）
4、回避决定的效力
在做出回避决定前或者复议期间，公安机关负责人、侦查人员不得停止对案件的侦查。
其他人员：暂停工作。

第六章 辩护与代理

一、辩护制度概述

1、辩护是刑事诉讼的三大基本职能之一（控诉、辩护、审判）。

犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人针对控诉方的指控，从事实和法律进行申辩和反驳，提出有利的证据和理由，证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者应当减轻、免除其刑事处罚，维护其合法权益的诉讼活动。

2、辩护权

是法律赋予犯罪嫌疑人、被告人针对被指控犯罪进行反驳辩解，以防御刑事追诉，维护自己合法权益的一种诉讼权利。

3、辩护制度

围绕犯罪嫌疑人、被告人辩护权的行使而形成的诉讼制度，是由法律规定的关于辩护权、辩护权的行使、辩护的种类、辩护的方式、辩护人的范围、责任、诉讼地位等一系列法律制度的总称

二、辩护种类

1、自行辩护：自己反驳、申辩、辩解。

不受时间限制，作为公安机关只有义务保障，没有权力剥夺和侵犯。

2、委托辩护：依法委托律师或其他公民协助其进行辩护。

委托辩护的时间（分公诉和自诉）；

谁有权委托辩护人（犯罪嫌疑人、被告人及其他们法定代理人、近亲属）；

辩护人范围、检察院、法院要履行告知义务（三日之内）

3、指定辩护：指人民法院依法对一些特定案件的被告人或者因经济困难等特殊原因而无力聘请律师的被告人，指定承担法律援助义务的律师为他们进行辩护。

应当指定（强行指定）：

- 盲、聋、哑或限制行为能力人
- 开庭审理时不满 18 周岁的人
- 可能被判处死刑的人（这类案件审理时按法律规定必须有辩护人）

可以指定（任意指定）：

- 符合当地政府规定的经济困难标准的；
- 本人确无经济来源，其家庭经济状况无法查明的；
- 本人确无经济来源，其家属经多次劝说仍不愿为其承担辩护律师费用的；
- 共同犯罪案件中，其他被告人已委托辩护人的；
- 具有外国国籍的；
- 案件有重大社会影响的；
- 人民法院认为起诉意见和移送的案件证据材料可能影响正确定罪量刑的。

三、辩护人

1.辩护人范围

1.律师（外国人、无国籍人的犯罪嫌疑人、被告人委托律师辩护的，只能委托中国律师。）
2.人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人（人民团体：指工会、妇联、共青团、学联等群众性团体。）
3.犯罪嫌疑人、被告的监护人、亲友

2.辩护人数量

委托辩护人人数为 1—2 人。同案的犯罪嫌疑人不得聘请同一名律师。
案例：甲与乙是盗窃共犯，甲与丙是抢劫共犯，三人并案审理，根据是否是共犯关系，同一律师不能同为甲乙或同为甲丙的辩护人，但可以同为乙丙的辩护人。

3.不得成为辩护人人员

1、被宣告缓刑的人和刑罚尚未执行完毕的人；
2、依法被剥夺、限制人身自由的人；
3、无行为能力或限制行为能力人；
4、法、检、公、国家安全、监狱的现职人员
5、本院的人民陪审员
6、与本案的审理结果有利害关系的人；
7、外国人或无国籍人。
上述 4、5、6、7 规定的人员是被告的近亲属或监护人，受被告人委托的，法院可以准许。

4.律师、辩护人相关

辩护人是独立的诉讼参与人；与出庭公诉的公诉人的诉讼地位平等。

侦查阶段辩护律师的业务范围：
1.向侦查机关了解犯罪嫌疑人罪名；
2.会见在押犯罪嫌疑人，了解案情；
3.提供法律咨询、申诉、控告；
4.在犯罪嫌疑人逮捕后代为申请取保候审。

侦查阶段辩护律师介入意义：
1.有利于犯罪嫌疑人的合法权益得到充分保护
2.有利于律师更好地行使辩护权
3.有利于侦查机关提高执法水平和办案质量

辩护人的诉讼权利：1-4 主要，5-11 次要

1.独立辩护权。
2.阅卷权和通信、会见权。
3.调查取证权。（辩护律师）
4.核实证据权利。
5.向办案机关提出意见权利。
6.申请回避权利。
7.对办案机关侵犯其权利有申诉和控告权
8.参加法庭调查和法庭辩论的权利。
9.经被告人同意，提出上诉的权利。
10.有要求公安司法机关对被采取强制措施超过法定期限的犯罪嫌疑人解除强制措施的权利。
11.有拒绝辩护的权利。

侦查机关在侦查阶段义务

1、侦查机关告知犯罪嫌疑人聘请律师的时间：
2、涉及国家秘密案件，犯罪嫌疑人能否聘请律师，经侦查机关批准；
3、律师会见时侦查机关根据需要安排人员在场；
4、律师会见，凭相关手续直接到看守所会见，不需要通过侦查机关。

律师介入侦查阶段总结

- 提供服务内容
  - 解答法律咨询
  - 代理申诉、控告
  - 代替犯罪嫌疑人申请取保候审
  - 了解案情，提出意见
- 享有的权利：
  - 向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案情，提出意见
  - 会见在押的犯罪嫌疑人，向其了解有关案件情况
  - 会见时不被监听
- 服务时性质
  - 辩护人

四、代理

诉讼代理：指在刑诉中，代理人在法律规定或授权范围内以被代理人的名义为意思表示，其法律后果由被代理人承担的诉讼行为。
代理种类：自诉人的代理、公诉案件被害人的代理、附带民事诉讼当事人的代理。
委托时间：自诉案件随时委托；公诉案件被害人或法定代理人自案件移送之日起。
委托人数：1-2 人。
代理人范围：同辩护人范围
代理人权利：一般授权、特别授权

第七章 证据

一、刑事证据的概念、属性

概念：是指在刑事诉讼过程中，由公安、司法机关依法收集的，或者由辩护律师、自诉人等依法提出，用以证明犯罪事实是否发生，犯罪嫌疑人、被告人是否有罪，以及有关案件真实情况的一切事实。

三属性：1.客观性 2.关联性 3.合法性

二、证据的种类

又称证据的法定形式，是法律规定的证据的表现形式。

法定证据的八种形式：
①物证②书证③证人证言④被害人陈述⑤犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解⑥鉴定意见⑦勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录⑧视听资料、电子数据

1.物证：

概念：物证是指以其外部特征、物质属性和存在状态证明案件真实情况的一切物品和痕迹（狭义物证）。广义物证与人证相反，均属物证。
1.）外部特征：数量、颜色、新旧程度等
2.）物质属性：质量、重量
3.）存在状态：位置

2.书证

1.概念：用文字、符号、图形等所记载或表达的思想内容来证明案件真实情况的书面文件或其他载体。
2.特征：
A、表现形式及制作方式的多样性；
B、直接证明性
C、书证同其他证据相比，具有明确性、稳定性。

*、物证与书证的比较

联系：
书证以一定的物质为载体，表现为一定的物质形式，属广义的物证范畴。
区别：
书证以其表达的思想或记载的内容来证明案件事实；
物证以物品的自然属性或外部形态起证明作用

3.证人证言

1.概念：诉讼当事人之外的第三人就自己所知道的案情向公安、司法机关所作的陈述。
2.特征：
A、客观阐述，不是推测和分析；
B、容易受到主观因素的影响，所以归为言词证据（人证）。
3.出庭作证义务：

公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证，适用前款规定。
4.不出庭作证的法律责任：

经人民法院通知，证人没有正当理由不出庭作证的，人民法院可以强制其到庭，但是被告人的配偶、父母、子女除外。（薄谷开来不出庭理由）

证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证的，予以训诫，情节严重的，经院长批准，处以十日以下的拘留（司法拘留）。被处罚人对拘留决定不服的，可以向上一级人民法院申请复议。复议期间不停止执行。

4.被害人陈述

被害人就自己遭受犯罪行为侵害的事实和所了解的犯罪分子的情况向侦查机关所作的陈述。
*与证人证言同属言词证据。

5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解

1.概念：犯罪嫌疑人、被告人就有关案件情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。
2.主要内容：
对自己有罪的供述和说明无罪、罪轻的辩解，以及对他人共同犯罪事实的检举和揭发。
3.特点：
A、真实的供述和有根据的辩解，可以成为证明案件的直接证据；
B、有存在虚伪性的可能性；
C、易反复，不稳定。

6.鉴定意见

1.概念：

鉴定人根据公安司法机关的委派或聘请，运用自己的专门知识和技能对案件中需要解决的专门问题进行鉴定后所作出的书面意见。

2.特征：

1）具有特定的书面形式；2）是鉴定人对专门性问题从科学、技术角度提出的分析判断意见，只能是肯定或否定的结论，倾向性的结论无效；3）仅限于涉案的科学技术问题，而非法律问题；4）鉴定人是与案件无利害关系的自然人。

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

1.概念：

指侦查、检察人员、审判人员对与犯罪有关的场所、物品、尸体和人身进行勘验、检查、辨认、侦查实验等所作的书面记载。是固定证据的重要手段。

2.特点

A、笔录产生于案件发生之后。

B、笔录是办案人员在诉讼过程中依法制作的。

C、笔录是对对象的状况以及过程和结果的客观描述和如实记录。

8.视听资料、电子数据

1.概念：是指能够证明案件真实情况的音像信息资料、电子数据等。

2.特点：

A、其形成、存储和再现，具有高度的准确性和逼真性；

B、高度的直观性；

C、动态连续性；

D、易被篡改、伪造，且被篡改、伪造后凭人的感官难以发现。

三、证据理论分类

1.原始证据和传来证据（概述）

依来源不同可分为：

A 原始证据：

直接产生于案件事实，也就是从第一来源直接获得的证据。俗称第一手证据资料。

B 传来证据：

不是直接产生于待证事实，非第一来源直接获得，而是由第一来源经过传抄、复制或转述等中间环节获得，即第二手证据材料。

注意：是否是原始、传来证据，不能以证据本身的表现形式是否是复制品为标准，某一证据是复制品，但可能是原始证据。如淫秽录像带母版和销售复制品，都是原始证据。

2.言词证据和实物证据

按照证据存在及表现形式分：（又称人证物证）

A 言词证据：

以人的陈述形式所表现的各种证据。陈述的内容应是关于案件事实直接的或间接的感知情况。（证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人被告人供述辩解、鉴定结论）。

B 实物证据：

指以客观存在的物体为证据事实表现形式的各种证据。（书证、物证，勘验、检查笔录、辨认、侦查实验笔录，视听资料、电子数据）。

3.控诉证据和辩护证据

又称有罪、无罪证据。这种划分不是绝对的，如自首既可作为控诉证据、也可成为辩护证据。

A 控诉证据：有罪、从重证据。

B 辩护证据：无罪、罪轻、减轻、免责证据。

4.直接证据和间接证据

A 直接证据：

凡是能够单独直接证明案件主要事实的证据，为直接证据。（主要犯罪事实是指：何人、何事，犯罪行为是否发生，该犯罪行为是否为犯罪嫌疑人或被告人所为。）
条件：数量上是单独一个证据、证明过程直接的、证明程度能证明案件的主要事实
优点：证明力强，运用方便，只要查证属实，就可以据以定案。
弱点：数量少，不易获得，且多为言词证据，具言词的弱点即主观性；客观性不如实物，失真的可能性大，不稳定性强。

B 间接证据：

凡不能单独直接证明，需和其他证据结合起来才能证明案件主要事实的证据。
作用：侦查初期，是发现犯罪嫌疑人，确定侦查方向的先导，为获取直接证据提供线索。鉴别核实直接和其他证据的有力手段。

5.原始证据和传来证据（详解）

A 原始证据：
凡是直接来源于案件事实，未经复制或转抄的证据是原始证据，也即是案件的第一手材料。
刑事诉讼：物证的原物，书证的原件，证人的证言等，一般都属于原始证据。
民事诉讼：合同纠纷中的书面合同，订货合同中的样品，证人的证言等。
行政诉讼：证人证言，物证，书证，现场检查笔录、罚没款收据，扣押物品清单等。

B 传来证据：
凡不是直接来源于案件事实，而是间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据。
常见：物证的复制品，文件的副本、影印件、抄件，非亲自感受案件事实的证人所作的证言。

*传来的证言必须是有确切来源和根据，没有确切来源的道听途说，不是传来证据，不能作为定案的根据。只有在原始证据不能确定或者确有困难时，才能用传来证据代替。如果案内只有传来证据而没有原始证据，不能认定案件事实。

证据分类与证据种类：
联系
两者从证据分类入手企图使复杂、零乱的诉讼证据条理化、系统化，以共同研究各类证据的特点、作用、规律等
区别
1、性质方面的差异；证据种类是诉讼法对证据进行的法定分类，确定了诉讼证据的法定表现形式。证据分类是理论上对证据进行归类，便于理解和把握不同归类证据的特点和规律。
2、证据分类的理论性强，研究更深入丰富；而证据种类从法定形式角度确定显得较为单一。

四、刑事证明

1.基础

证明概念：
　　用已知的证据和原理证实案情的活动。（一般意义的证明）
诉讼证明概念：
　　是指司法机关和当事人根据已知证据，为查明和证明争议案情所进行的诉讼活动。
刑事诉讼中的证明：
　　指证明主体利用刑事诉讼证据确定刑事案件事实的活动。

1、证明主体：国家专门机关和当事人；
2、刑事诉讼证明对象；
3、刑事诉讼证明性质：收集证据、判断证明，并运用证据揭露犯罪、证实犯罪或排除犯罪的全过程。
证明的核心问题：举证责任。

证明对象：又称待证事实或要证事实，指刑事诉讼中需要运用证据加以证明的事实；包括：实体法事实和程序法事实
实体问题：有关犯罪构成要件的事实。影响量刑轻重的事实情节。排除行为违法性的事实和排除可罚性的事实。被告的个人情况和犯罪后的表现。
程序问题：程序事实：指对解决诉讼程序问题具有法律意义的事实。
其他需要运用证据证明的事实包括：
（一）关于管辖的事实；
（二）关于回避的事实；
（三）犯罪嫌疑人、被告人被采取强制措施的种类、时间、具体地点；
（四）违反法定程序的事实；如刑讯逼供等
（五）其他应当证明的程序事实。

2.举证责任

提出证据证明案件事实的责任，若负举证责任的一方没有履行责任，要遭受于己不利的判决。举证责任的规则是：“谁主张，谁举证”。

举证责任的规定：

公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

公诉案件证明责任分担：

审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据，不得强迫任何人证实自己有罪。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。

1、公安机关

（1）公安机关报请批准逮捕必须有证据，否则不批捕。

（2）公安机关在侦查终结，只有证据确实充分时，才能移送审查起诉。国安、军保对特殊案件有侦查权，因而对特殊案件负证明责任。

2、检察院

（1）对自侦案件，全面收集证据。

（2）对自侦、移送的案件，在决定提起公诉、撤销案件或不起诉时，对认定的案件事实必须有确定充分的证据作根据。

（3)在侦查中批捕或决定逮捕的案件中，也必须有相应的证据逮捕犯罪嫌疑人的必要条件。

3、法院

（1）在法庭审理中，居于主导地位，负责对全部证据进行审核以查明案情。

（2）对被告定罪量刑，须以确实充分的证据作为认定案件事实的根据。

4、犯罪嫌疑人、被告人

犯罪嫌疑人一方不负举证责任，不承担证明自己无罪的责任。除巨额财产来历不明罪。

犯罪嫌疑人、被告人不承担证明责任的含义：

1.既不承担证明有罪的责任也不承担证明无罪的责任；

2.证明自己无罪是权利不是义务；

3.虽然没有举证责任，但是有如实陈述的义务；

4.巨额财产来历不明案件，犯罪嫌疑人、被告人在一定条件下承担举证责任。

自诉案件证明责任分担

由自诉人承担举证责任

五、证明标准

是指公安司法机关及其办案人员在其诉讼中对案件事实的证明所要达到的标准。

我国刑事诉讼证明标准：“证据确实、充分”
未达证明标准的疑案的处理（刑诉法第 195 条第 3 项）

证明标准法律规定：

对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。

证据确实、充分，应当符合以下条件：（结论确定性、唯一性）
1.定罪量刑的事实都有证据证明；
2.据以定案的证据均经法定程序查证属实；
3.综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。

公安机关侦查终结要求：

第 160 条 公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

检察院提起公诉要求：

第 172 条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

法院判决要求

第 195 条 在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
1.案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
2.依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
3.证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
*.认定被告人无罪，不要求证据必须确实充分。即：疑罪从无。

三句话总结刑事诉讼证明责任的分配：
1.刑事诉讼中的证明责任由控方承担。
2.犯罪嫌疑人、被告人不承担证明责任（巨额财产来历不明案件例外）。
3.人民法院根据刑诉法有权调查核实证据。

两句话总结刑事诉讼证明标准：
1.证明有罪的标准是案件事实清楚，证据确凿充分；
2.证明无罪的标准是不能证明有罪就是无罪（疑罪从无）。

六、非法证据排除规则

1.采用刑讯逼供等非法方法收集证据应当排除

在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的，应当依法予以排除，不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。

2.非法证据如何排除

当事人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。申请排除以非法方法收集的证据的，应当提供相关线索或者材料。

在对证据收集的合法性进行法庭调查的过程中，人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。

现有证据材料不能证明证据收集的合法性的，人民检察院可以提请人民法院通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况；人民法院可以通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况。有关侦查人员或者其他人员也可以要求出庭说明情况。经人民法院通知，有关人员应当出庭。（注意：人民警察出庭作证）

对于经过法庭审理，确认或者不能排除存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，对有关证据应当予以排除。

第八章 刑事强制措施

一、强制措施基础

一、概念：

公、检、法为了保证刑事诉讼的顺利进行，防止犯罪嫌疑人、被告人危害社会，依法对其所采取的在一定期限内暂时限制或剥夺其人身自由的各种强制方法。

二、种类：

刑事诉讼法规定的强制措施有五种：拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕。

三、刑事强制措施与行政处罚区别：

	强制措施	行政处罚
性质	刑事诉讼中的程序行为	行政制裁
适用对象	犯罪嫌疑人、被告人	行政违法人
适用机关	公、检、法	行政机关
适用依据	刑事诉讼法	行政法律 法规规章
稳定性	不稳定	非经法定程序不得变更

二、拘传

一、概念：

公、检、法强制未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人到指定地点接受讯问的一种强制方法。

二、特征：

1. 拘传的适用对象是未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人；
2. 拘传是强制接受讯问，保证诉讼顺利进行；
3. 拘传没有羁押的效力；
4. 三机关都可以适用。

*区别：

1、与传唤的区别

传唤是指使用传票通知当事人于指定时间到指定地点接受询问的方法。（不具有强制性的通知，不能使用械具或采用押送方法，不是拘传的必经程序。）

“口头传唤”：对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。P173 案例

2、与继续盘问的区别

根据《警察法》以及《公安机关适用继续盘问规定》的有关规定，公安机关人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员可以当场盘查；经盘查仍不能证实或排除违法犯罪嫌疑的，可以实施继续盘问，即人民警察的盘查权和继续盘问权。(期间：12 小时（派出所）、24 小时、48 小时)

3、与拘役（刑罚）区别

适用目的、适用对象、适用机关、适用依据、适用时间、稳定性

三、程序：

1. 拘传要有拘传证；（三机关负责人批准）
2. 拘传的执行；
3. 拘传的地点：可以拘传到犯罪嫌疑人所在市县的指定地点或者他的住所进行讯问。
4. 拘传的时间限制：一般 12 小时；案情重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，经县级以上负责人批准，拘传持续时间可延长到 24 小时。
5. 拘传的结果。拘传期限届满，未作出采取其他强制措施决定的，应当立即结束拘传。

办案程序：

公安机关拘传犯罪嫌疑人应当出示拘传证，并责令其在拘传证上签名、捺指印。

犯罪嫌疑人到案后，应当责令其在拘传证上填写到案时间；拘传结束后，应当由其在拘传证上填写拘传结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的，侦查人员应当在拘传证上注明。

三、取保候审

一、概念：

公、检、法责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金，以保证其不逃避或妨碍侦查、起诉和审判，并随传随到的一种强制方法。

二、适用情形：

1. 可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑；
2. 可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性；
3. 患有严重疾病的、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己不满一周岁婴儿的妇女；
4. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

三、不适用对象：

累犯、犯罪集团的主犯、以自伤自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人、严重暴力犯罪、其他严重犯罪的犯罪嫌疑人

四、种类：保证人、保证金

保证人资格：与本案无牵连；有能力履行保证义务；享有政治权利，人身自由未受限制；有固定的住处和收入。

五、程序：

1. 取保候审程序启动
   a) 决定：公、检、法《呈请取保候审报告书》，签发《取保候审决定书》；
   b) 申请：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或侦查阶段聘请的律师申请取保候审；有关机关三天内决定。犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。
2. 取保候审执行程序
   a) 取保候审经县级以上公、检、法负责人决定或批准；

b) 由公安机关执行，
c) 期限：不超过 12 个月；
d) 人大代表的特殊程序。

3. 取保候审的撤销和变更
a) 发现对被取保候审的人不应追究刑事责任；
b) 案件已经办结；
c) 取保候审期限届满；
d) 取保候审的变更。

四、监视居住

一、概念：

公、检、法责令犯罪嫌疑人、被告人在一定期限内未经批准不得擅自离开固定住处或指定居所，并对其行动加以监视和控制的一种强制方法。

二、适用情形：

人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：

1. 患有严重疾病、生活不能自理的；
2. 怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
3. 系生活不能自理的人的唯一扶养人；
4. 因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
5. 羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。

注意情况：

1. 对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
2. 监视居住由公安机关执行。
3. 监视居住的场所：
4. 监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人的住处执行；
5. 无固定住处的，可以在指定的居所执行。
6. 对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪，在住处执行可能的，经上一级人民检察院或者公安机关批准，也可以在指定的居所执行。
7. 但是，不得在羁押场所（看守所）、专门的办案场所（留置室）执行。

三、办案程序：

监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。

有下列情形之一的，属于本条规定的“有碍侦查”：

1. 可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；
2. 可能引起犯罪嫌疑人自残、自杀或者逃跑的；
3. 可能引起同案犯逃避、妨碍侦查的；

4. 犯罪嫌疑人、被告人在住处执行监视居住有人身危险的；
5. 犯罪嫌疑人、被告人的家属或者所在单位人员与犯罪有牵连的。
*. 指定居所监视居住的，不得要求被监视居住人支付费用。

监视居住的程序、期限、方式等：
1. 决定程序和取保候审一样；
2. 司法机关履行通知义务：第 73 条第二款“指定居所监视居所的，除无法通知的以外，应当在执行监视居住后二十四小时以内，通知被监视居住人的家属。”
3. 73 条第三款：被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人委托辩护人，适用第三十三条规定。
4. 期限：最长不得超过 6 个月。不应当采取或期限届满---解除；采取不当---变更。
5. 监视的方式：第 76 条“电子监控、不定期检查”
6. 是否折抵刑期；指定居所的折抵刑期。74 条
7. 检察院对监视居住的法律监督：73 条第四款：人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。

五、拘留

一、概念

指公、检对直接受理的案件，在侦查过程中遇到法定的紧急状况，对现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。

*注意：公安机关的拘留权是完整独立的，完整是指公安机关有决定执行拘留的权力，有自己的法律文书和看守所；检察院拘留权是部分的非独立的，拘留权由检察院决定，由公安机关执行，这实际上体现了专门机关互相配合、互相制约、互相监督的基本原则。

二、特征：
1. 是一种严厉的刑事强制措施：
2. 决定机关的特定性：公安机关、检察机关
3. 适用对象特定性：现行犯 重大嫌疑分子
4. 适用于侦查阶段。

三、适用对象：
1. 正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
2. 被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
3. 在身边或住处发现有犯罪证据的；
4. 犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
5. 有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
6. 不讲真实姓名、住址，身份不明的；
7. 有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的；

注明：公安机关为以上七种之一，检察院为 4、5 两种

四、程序：
1. 县级以上负责人批准并签发《拘留证》。
2. 执行拘留。异地拘留应当通知当地公安机关。

3. 拘留后及时送看守所，最迟不得超过 24 小时。
4. 除无法通知或者涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在 24 小时内通知其家人。
5. 24 小时内讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。
6. 对人大代表的特别处理。

五、拘留期限
一般：3 天
特殊：可延长 1-4 天，共计最长 7 天
重大：流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请批捕的时间可以延长至 30 天
* 加 7 天（检察院批逮捕时间）：10-14-37（天）

六、逮捕

一、概念：
逮捕是公安司法机关在一定期限内以羁押的方式，依法剥夺犯罪嫌疑人、被告人人身自由的一种强制方法。（看守所）

二、条件：
1. 证据条件：有证据证明有犯罪事实（逮捕的前提条件，含三层意思）：
   a) 有证据证明犯罪事实已经发生；
   b) 有证据证明该犯罪事实为犯罪嫌疑人所为；
   c) 该证据已经查证属实。
2. 可能判处徒刑以上刑罚；
3. 取取保候审（取消了监视居住）尚不足以防止社会危险性。

三、程序

一）逮捕的权限划分（法律赋予公、检、法享有逮捕权，但三者之间有权限的分工）：
1. 人民检察院、人民法院有决定逮捕权
2. 检察院有批准逮捕权
3. 公安机关对自己侦查的案件，认为需要逮捕犯罪嫌疑人的，应当依法提请检察院批逮
4. 逮捕都由公安机关执行。

二）提请、批逮的程序：
1. 公：承办人填写《呈请批捕报告书》—《提请批准逮捕书》一式三份，连同案卷材料、证据等，一并移送同级人民检察院审查批准。第 85 条
2. 检：批逮部门审查，提出审查意，报请检察长批准或决定，重大案件应当经检察委员会讨论决定。
3. 处理：
   a) 对于符合逮捕条件的：制作批准逮捕决定书，连同案卷材料等送达公安机关—公安机关应当立即执行，并将执行情况及时通知检察院；
   b) 对于不符合逮捕条件：制作不批准逮捕的决定书，说明不批准逮捕的理由，连同案卷材料等送达公安机关，对需要补充侦查的，也应当同时通知公安机关。
4. 公安机关的复议、复核：公五日内复议，但必须立即释放人；复议不被接受的，还可五

日内向上一级检察院复核，复核是最终决定。若要继续侦查，则可改为取保候审或监视居住。

5. 期限：7 日内作出决定。（未被拘留的应当在接到提请逮捕书后的 15 日内，作出批捕的决定，重大、复杂的案件，不得超过 20 日）。

三）决定逮捕：

1. 检：自行侦查案件需要逮捕犯罪嫌疑人的，经上一级检察院审批决定。
2. 法：对自诉案件的被告人和公诉案件的被告人，只要符合逮捕条件，都有决定权，交公安机关执行。

四）逮捕的执行：

一律由公安机关执行。公安机关按批准逮捕决定书或决定逮捕的逮捕执行通知书后，应填发逮捕证。逮捕证由县级以上公安机关负责人签发。逮捕的执行及执行回来后的处理，和拘留差不多。

逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属。

对于异地执行的，应当通知当地公安机关，当地公安机关应当予以配合。

第九章 期间

一、概念与计算

一、概念

指在刑事诉讼中，公、检、法和诉讼参与人完成某项刑事诉讼行为必须遵守的法定期限。注意：刑诉法关于期间的规定分两部分：一是公、检、法应当遵守的期限（如果超过这个期限，就是违法）；二是当事人及其他诉讼参与人应当遵守的期间（如上诉期间，超过了则丧失了上诉权）。

二、强制措施的期间：

拘传： 12 小时、24 小时。

取保候审： 12 个月。

监视居住： 6 个月。

拘留： 10 日、14 日、37 日。

逮捕：

二、侦查羁押期间、审查起诉期间、法院审理期间

1、侦查羁押期间：2+1（上，批）+2（省，批、决）+2（省，批、决）。

a) 不得超过 2 个月
b) 案情复杂期限届满不能终结的，经上一级检察院批准延长 1 个月
c) 交通十分不便的边远地区的重大复杂案件、重大犯罪集团案、流窜作案的重大复杂案、犯罪涉及面广取证困难的重大复杂案件，经省级检察院批，可延 2 个月
d) 处 10 年以上有期徒刑的，按前规定延长 2 个月期限仍不能侦查终结的，经省检察院批或决定，再延长 2 个月。
e) 再特别重大复杂案件，由最高检察院报请全国人大常委会批准延期审理。

2、审查起诉的期间：

a) 1+0.5 一个月内作决定，重大复杂的可延长半个月；
b) 退回侦查的，1 个月内侦查完毕，补充侦查以两次为限。

3、对不起诉决定的申诉期间：7 日

4、一审审判期间：2+1+3（上一级法院）

a) 公诉案件：
   i. 二个月内宣判，不超过 3 个月；
   ii. 经上一级人民法院批准，可以延长 3 个月（死刑、附带民诉）；
   iii. 特殊情况延长，报最高人民法院批准。
b) 自诉案件：
   i. 被告人被羁押的，适用公诉案件的期限；
   ii. 被告人未被羁押的，六个月内宣判。
c) 简易程序：二十日内审结；一个半月。

5、上诉、抗诉期间：判决 10 日，裁定 5 日。
6、二审诉讼活动期间：2+2（省高院）
   a) 2 个月内审结；
   b) 延长 2 个月；
   c) 报最高院批准。最高院自己决定。（第 232 条）
7、再审：3+3(247 条）
8、执行死刑的期间：7 日以内交付执行。

三、期间的具体计算：

1. 计算单位：时、日、月为计算单位。
2. 计算方法：
   a) 期间开始的时、日不计算在期间内；月开始计算：自本月的某日到下月的某日为一个月。
   b) 法定期间不包括路途上的时间。
   c) 法定节假日应计算在期间。
   d) 但期间届满日如果是法定节假日的，应顺延至节假日后的第一日为期满日期。
   e) 但犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯在押期间，应当至期满之日为止，不得因节假日而延长（103 条）。
3. 期间的恢复：
   a) 当事人需提出申请；
   b) 申请必须符合法定理由：不可抗力，或其他正当理由
   c) 应当在障碍消除后 5 日内提出。
   d) 许可，由人民法院裁定。
4. 期间的延长：
   a) 概念：指在刑诉中为了继续完成未在法定期间内完成的诉讼行为，依法延长原法定期间的作法。
   b) 延长的情形：自行延长；需经批准延长。

四、送达

一、送达的概念：
指公、检、法按照 法定程序和方式，将诉讼文件送交收件人的诉讼活动。

二、送达的特点
1.送达是公检法机关所进行的诉讼活动；
2.送达必须依照法定的程序和方式进行；
3.送达的内容是各种诉讼文件；
4.送达的收件人可以是公民个人，也可以是机关、单位。

三、送达的程序和要求
（一）送达回证：
送达回证是司法机关依法将诉讼文件送达收件人的凭证。它是计算期间的根据，是送达

程序的必要形式。因此，在送达诉讼文件时必须使用送达回证，并将送达回证入卷归档。

（二）送达的方式：

A 直接送达：

是指司法机关派员将诉讼文件直接交给收件人。如果本人不在，可以交给他的成年家属或者所在单位的负责人代收。

B 留置送达：

是指收件人本人或代收人拒绝接受诉讼文件或者拒绝签名、盖章时，送达人员将诉讼文件放置在收件人或代收人的住处，可以邀请他的邻居或者其他见证人到场的一种送达方式。

C 邮寄送达：

是指司法机关将诉讼文件挂号邮寄给收件人的一种送达方式。

D 其他送达：

委托送达、转交送达、公告送达

第十章 附带民事诉讼

一、概念

公安司法机关在追究被告人刑事责任的同时，附带解决由被告人犯罪行为所直接造成物质损失的赔偿而进行的诉讼活动。（如故意伤害罪）

注意：这种诉讼是由被告人同一行为所引起的，该行为具双重的法律属性，即在刑法上属于犯罪行为，应追究刑事责任；同时在民法上属于侵权行为 ，承担侵权民事赔偿责任.

二、附带民事诉讼的条件、提起

1、只能在刑事诉讼中提起
2、被害人的损失是由被告人的犯罪行为直接造成的（直接的因果关系）
3、被害人的损失为物质损失不包括精神损失（为附带民事诉讼的范围）
4、有赔偿请求权的人提起赔偿请求

三、附带民事诉讼的审判、程序

1、一般为一并审理，一同判决，或调解。特殊情况下，为了防止刑事案件审判的过分迟延，才可以由同一审判组织，先刑事后民事进行审判。

2、人民法院认定公诉案件被告人的行为不构成犯罪的，对已经提起的附带民事诉讼，经调解不能达成协议的，应当有同一审判组织作出刑事附带民事判决。

3、判决原则：
A. 罚金与赔偿金分立；
B. 实际可行性：赔偿额的确定应考虑被告人的实际偿付能力；
C. 共同致害人承担连带责任。

4、诉讼程序适用民事诉讼的审理程序：
A. 附带民原告有权撤诉：
B. 被告有权提起反诉；
C. 当事人对自己的主张要举证
D. 原被告双方自行和解；
E. 在法庭主持下调解；
F. 法院可依申请或主动采取诉讼保全；（法院可查封、扣押被告的财产）（101 条）
适用的法律：刑法、刑诉法、民法、民诉法及有关司法解释。
注意：法院审理刑事附带民事诉讼不另收取诉讼费。

第十一章 立案与销案

刑事诉讼程序：立案——侦查——审查起诉——审判——执行

一、立案概念、条件

一、概念：

指公检法对于群众扭送、举报、控告、检举或者犯罪嫌疑人的自首，以及司法机关直接获取的案件材料进行审查，根据事实和法律，决定是否作为刑事案件进行侦查或审判的诉讼活动。

二、条件：

1、事实要件：有犯罪事实 2、法律要件：需要追究刑事责任

二、立案程序

一、受案和审查

1. 对所有立案材料，公安机关（司法机关）都应当接受，问明情况，制作笔录经宣读无误后，请控告人、举报人签名或盖章，必要时还可录音；
2. 公安机关接受案件后，应制作《刑事案件登记表》，作为公安机关受理刑事案件的原始材料，并妥善保管、存档备查；
3. 公安机关应告之控告人、举报人诬告的法律责任；并保证控告人、举报人的人身安全，为他们保密；
4. 接受后，公应迅速审查，不属于自己管辖的，经县级以上负责人的批准，签发《移送案件通知书》，移送有管辖权的机关处理；紧急情况应先采取紧急措施，然后办理移送；
5. 对于告诉才处理的案件，应当告知当事人向法院起诉。被害人有证据证明的轻微刑事案件，公安机关可以告知其向法院自诉；被害人要求公安机关处理的，公安机关应当受理。
6. 对于不够刑事处罚但需要给行政处理的，依法移送处理。

二、立案（经审查后决定立案的）

符合立案条件的，且属于自己管辖的，应填写《刑事案件立案报告书》，经县级以上公负责人的批准，予以立案，《立案决定书》；立案后自然进入侦查程序。

三、不立案程序

1. 对于不符合立案条件的，应制作〈呈请不予立案报告书〉，经县级以上公负责人批准不予立案决定；
2. 如果材料来自控告人，公--还应制作〈不予立案通知书〉，在 7 日内送达控告人；控告人对此不服的，可 7 日内向原决定机关申请复议，原机关应 7 内作出决定，并书面通知控告人；再不服，7 日内向上一级公安复核。
3. 控告人还可以向检察院提出申诉，请求检察院依立案监督要求公安机关立案（法条 87）；
4. 控告人对公安机关、检察院不立案决定不服，如果其有证据证明应当对被告人追究刑事责任，则可直接向法院起诉；

四、检察院对不立案的监督

1. 检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，向检察院提出的，检察院有要求公安机关说明不立案的理由，公安机关应在七日内制作〈不立案理由说明书〉，经县级以上负责人批准后通知检察院；
2. 检察院认为不立案理由不成立的，发出〈立案通知书〉后，公安机关应在 15 日内决定立案，并将立案通知书送达检察院；
3. 检察院认为不立案理由成立，案件确实不符合法定立案条件的，应当及时（10 天）将不立案的理由和根据告知被害人

三、撤销案件

一、概念

销案即撤销案件，是指公安机关经过侦查，发现所立案件具有刑诉法第 15 条规定的情形之一，而依法撤销案件的一项侦查活动。

二、销案的条件（刑诉法第十五条)

1. 没有犯罪事实
2. 情节显著轻微、危害不大、不认为是犯罪的
3. 犯罪已过追诉时效的
4. 经特赦令免除刑罚的
5. 犯罪嫌疑人死亡的
6. 其它依法不追究刑事责任

三、撤销案件的程序

1. 县级以上公安机关领导批准
2. 犯罪嫌疑人羁押的，要立即释放犯罪嫌疑人，并通知原批捕的检察院。
3. 公安机关作出撤销案件决定后，应当在三日以内告知原犯罪嫌疑人、被害人或者其近亲属、法定代理人以及案件移送机关。
   *公安机关作出终止侦查决定后，应当在三日以内告知原犯罪嫌疑人。
4. 公安机关撤销案件以后又发现新的事实或者证据，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当重新立案侦查。
   *对于犯罪嫌疑人终止侦查后又发现新的事实或者证据，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当继续侦查。

撤销案件：立案后发现无犯罪事实存在或无人应被追究刑事责任。
终止侦查：案件立案前发现不应立案或立案后发现犯罪事实并非当前嫌疑人所为

第十二章 侦查

一、侦查的定义与条件

一、概念：

侦查是指法定侦查机关在为证实犯罪和查获犯罪嫌疑人而依照法律进行的专门调查工作和采取的有关强制措施。

1．侦查权的主体是五大侦查机关（侦查机关或部门包括：公安机关、人民检察院、国家安全机关、军队保卫部门和监狱）

2．侦查权只能用来查办刑事案件

二、条件：

1、案件事实已经查清；

包括有罪和无罪、罪重和罪轻以及应否受到刑事处罚的全部事实和情节都已查清，且无漏罪；共犯中每个嫌疑人在共犯中的地位和作用查清，且没有遗漏应当予以追究的同案犯。

2、证据确实、充分；

证据经查证属实；证据之间互相印证，形成完整的证明体系；足以排除其它可能，能够认定嫌疑人有罪或无罪、罪重或罪轻。

3、法律手续完备。

各项侦查行为的手续齐全、完整。若发现有遗漏或不合法律规定之处，应及时予以补充或改正。

4、犯罪性质和罪名认定正确；

5、依法应当追究刑事责任。

二、侦查行为

包括：讯问犯罪嫌疑人、询问证人与受害人、勘验与检查、搜查、扣押物证与书证、鉴定、通缉、辨认、技术侦查。

一、讯问犯罪嫌疑人

1、作好讯问前的准备工作（熟悉案情，拟提纲）

2、法定人员讯问：公、检和其它有侦查权的机关的侦查人员进行；二人以上。

3、讯问的时间地点：

对不需要逮捕拘留的犯嫌人，可传唤（或拘传）到犯嫌人所在市、县内的指定地点或到他的住处进行讯问，但应出示公检机关的证明文件

被逮捕拘留的犯嫌人，24 小时内送看守所，送交看守所后，应当在看守所内进行讯问。

传唤、拘传的时间：12 小时、24 小时。两次间隔不少于 12 小时，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

4、讯问的内容：

应当首先讯问犯嫌是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或无罪的辩解，然后向他提出

问题。犯嫌对侦查人员的提问，应当如实回答（沉默权），但是对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。

5、对特殊犯嫌人的讯问：

生理上有缺陷（聋哑）；不通晓当地语言的犯嫌，外国人，无国籍人讯问时应提供翻译；对不满 18 岁的犯嫌应通知其法定代理人到场。

6、告知义务：

第一次讯问后或采取强制措施之日起告知嫌疑人有权聘请律师作为其辩护人。如实供述可以从轻处理或减轻处理的法律规定。

7、讯问全程录音或录像：

侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；

对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。录音或者录像应当全程进行，保持完整性。

8、讯问应制作笔录：

讯问结束时，应交犯罪嫌疑人核对，如其无阅读能力，则应向其宣读；若有遗漏或差错，应允许补正；承认无差错时，应签名与按手印；嫌疑人请求自行书写笔录的，应当准许；必要时，侦查人员也可要求嫌疑人亲笔书写供词。

二、询问证人、被害人

1、询问主体是侦查人员，其他无权行使该权力；

2、询问前的准备工作（如摸清证人的身份及与案件的关系，把握被害人的心理等）；

3、询问地点：

侦查人员询问证人，可以在现场进行，也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行，在必要的时候，可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人，应当出示工作证件，到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人，应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。

4、履行告知义务，诬告或作伪证应负的法律责任；“伪证罪、包庇罪、妨害作证罪”；

5、询问未成年证人、被害人可通知其法定代理人到场（稳定情绪）；

6、对同一案件中的多个证人，询问时应分别进行；

7、制作笔录；

8、确实保障证人及亲属的安全；

9、严禁诱骗、威逼。

三、勘验、检查

A 勘验：

1、及时发现和保护好现场。

2、侦查人员接到报案后，应迅速赶到案发现场；持《刑事犯罪现场勘验证》。公安机关对案件现场进行勘查不得少于二人。勘查现场时，应当邀请与案件无关公民作为见证人。

3、向周围的群众、被害人、证人、报案人等进行调查访问。拍照、摄像等。

4、制作勘验笔录。

B 物证检验：

过程应当见证，制作笔录，详细记载物证特征，检验人员、见证人签名。

C 尸体检验：

先尸表后尸体解破；对死因不明尸体、公安机关有权决定解破，并通知死者家属到场；严格依法进行；尊重当地风俗习惯；制作笔录，由侦查人员和检验的法医或医师签名。

D 人身检查：

侦查人员进行，对妇女应由女工作人员或医师进行；犯罪嫌疑人拒绝，必要时，可强制检查，对被害人不得强制检查；制作笔录。

E 侦查实验：

经公安局长负责人批准；在不得已的情况下才能进行；实验的环境和条件应尽可能与原来相同；不能不择手段，严禁一切足以引起危险、侮辱人格或有伤风化的行为；制作笔录。

四、搜查

1、审批；

2、搜查前的准备工作；

3、由侦查人员 2 人或 2 人以上进行，持有并出示《搜查证》。但在执行拘留或逮捕时，遇有紧急情况（身带凶器、自杀器具的；可能隐藏爆炸物、剧毒等危险物品的；可能毁弃、转移罪证的等），不另有搜查证用拘留证或逮捕证也可搜查。

4、在搜查时，应当有见证人在场；

5、搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行，以维护妇女的人格尊严和隐私权；

6、搜查时，禁止无关人员进入搜查场所，不得无故损坏被搜查的人财物，不得提取、扣押、没收与案件无关的物品，对发现的与案件无关的私生活情况不得泄露；

7、制作笔录，搜查人、见证人以及被搜查人签名。

五、查封、扣押物证、书证

1、侦查机关负责人批准。但在勘验或搜查过程中，需查封、扣押的，由现场指挥人员决定。

2、只限于与查明案件有关的具有证据意义的财物、文件，与案件无关的不得查封、扣押；

3、清点并开列清单一式二份，一份交财物持有人，另一份附卷。财物持有人或其家属在逃或拒绝签字的，不影响查封、扣押的进行，但应当在扣清单上注明。

4、需扣押犯嫌的邮件、电报，经公安司法机关负责人批准，即可通知邮局交扣押。

5、检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依法查询、冻结犯嫌人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

6、对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。

六、鉴定

A 普通鉴定：

1、确定鉴定人（指派或聘请）

2、鉴定的受理：有明确的鉴定要求，提供所需的材料；

3、写出鉴定意见，并签名。几个鉴定人对同一问题进行鉴定，可提出共同的意见，共同签名；也可分别提出自己的鉴定意见，分别签名。

4、侦查机关应将作证据的鉴定意见告知犯嫌人、被害人及其法定代理人，如果他们提出申请，可补充鉴定或重新鉴定。

B 补充鉴定：

经审查，发现有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，应当补充鉴定：

一）鉴定内容有明显遗漏的；

二）发现新的有鉴定意义的证物的；

三）对鉴定证物有新的鉴定要求的；

四）鉴定意见不完整，委托事项无法确定的；

五）其他需要补充鉴定的情形。

经审查，不符合上述情形的，经县级以上公安机关负责人批准，作出不准予补充鉴定的决定，并在作出决定后三日以内书面通知申请人。

C 重新鉴定：

经审查，发现有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，应当重新鉴定：

一）鉴定程序违法或者违反相关专业技术要求的；

二）鉴定机构、鉴定人不具备鉴定资质和条件的;

三）鉴定人故意作虚假鉴定或者违反回避规定的；

四）鉴定意见依据明显不足的；

五）检材虚假或者被损坏的；

六）其他应当重新鉴定的情形。

重新鉴定，应当另行指派或者聘请鉴定人。

经审查，不符合上述情形的，经县级以上公安机关负责人批准，作出不准予重新鉴定的决定，并在作出决定后三日以内书面通知申请人。

七、通缉

1、发布通缉令，只能由公安机关发布，其他任何组织和个人均无权发布。检、法、监需通缉，应提请公安机关发布。公安机关有权在其辖区内直接发布通缉令。

2、超辖区发布应报请有决定权的上级机关发布。

3、通缉令是通缉的书面形式，具逮捕证的效力，凭通缉令可羁押。（被通缉者归案、死亡或无须继续通缉必要的应立即撤回）

八、辨认

1、经办案部门负责人批准；

2、侦查人员主持下进行（侦查人员不少于 2 人）；

3、辨认前，侦查人员应详细询问辨认人所看到的人、物和场所的具体特征及其他有关情况，并详细记录在卷以便核查；（辨认前不能让辨认人见到辨认对象）

4、同一对象需多人辨认时，应分别进行；

5、采取混杂的原则，即应当把辨认对象混杂在其它对象中，不给辨认人任何暗示性；

6、对嫌犯的辨认方法（一般采用秘密的方法）。被辨认的对象不得少于 7 人，用照片进行辨认的，不得少于 10 人的照片，物品辨认不得少于 5 件。

7、结束时制作辨认笔录。

九、技术侦查措施（特殊侦查措施）

1、必须“经过严格的审批程序”，司法解释加以具体化。

2、技术侦查手段的种类和适用对象：应当根据侦查犯罪的需要确定。“必须严格按照批准的措施种类、适用对象和期限执行。”

3、期限：批准时效的时间为三个月，复杂、疑难案件，可以经原批准机关批准延长，每次不得超过三个月。

4、信息保密销毁：150 条，侦查人员对采取技术侦查措施过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，应当保密；对采取技术侦查措施获取的与案件无关的材料，必须及时销毁。采取技术侦查措施获取的材料，只能用于对犯罪的侦查、起诉和审判，不得用于其他用途。

5、公安机关依法采取技术侦查措施，有关单位和个人应当配合，并对有关情况予以保密。

三、侦查终结的处理

一、概念：

指侦查机关对于自己立案侦查的案件，经过一系列的侦查活动，根据已经查明的事实、证据，依照法律规定，足以对案件做出起诉、不起诉或者撤销案件的结论，决定不再侦查，并对犯罪嫌疑人做出处理的一种诉讼活动。

二、程序：

A.公安机关：

1.移送审查起诉：

犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，依法应当追究刑事责任的案件，应写出起诉意见书，连同案卷材料、证据，一并移送同级检审查决定。同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护人。

2.撤销案件：

在侦查中，发现不应追究刑事责任的案件，应作出撤销案件的决定，并制作〈撤销案件决定书〉。嫌疑人被逮捕的，应立即释放，并发给释放证明，并通知原批准逮捕的检察院。

B.检察院侦查终结案件处理：

人民检察院侦查终结的案件，应当做出提起公诉、不起诉或者撤销案件的决定。

检察院侦查终结案件分别按照以下程序处理：

1、提出起诉意见书移送审查起诉部门；

2、提出不起诉意见书移送审查起诉部门；

3、提出撤销案件意见书报请检察长或检察委员会决定。

四、补充侦查

一、概念：

指国家侦查机关依照法定程序，在原有侦查工作的基础上，就其部分事实、情况重新进行侦查的诉讼活动。

二、种类：

1、审查批捕阶段：

对于不批准逮捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应当同时通知公安机关。

2、审查起诉阶段：

一个月内完成；以二次为限；补充侦查仍不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定。

3、法庭审判阶段：

A 对人民检察院退回补充侦查的案件，根据不同情况，报县级以上公安机关负责人批准，分别作如下处理：

一）原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的，应当在补充证据后，制作补充侦查报告书，移送人民检察院审查；对无法补充的证据，应当作出说明；

二）在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查；

三）发现原认定的犯罪事实有重大变化，不应当追究刑事责任的，应当重新提出处理意见，并将处理结果通知退查的人民检察院；

四）原认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，人民检察院退回补充侦查不当的，应当说明理由，移送人民检察院审查

B 在法庭审判过程中，遇有下列情形之一，影响审判进行的，可以延期审理：

一）需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的；

二）检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的；

三）由于申请回避而不能进行审判的。

C 第一百九十九条依照本法第一百九十八条第二项的规定延期审理的案件，人民检察院应当在一个月以内补充侦查完毕。1、退回补侦 2、自行补侦

*补充侦查行为包括所有侦查行为

第十三章 审查起诉

一、起诉阶段的概念

一、起诉概念：

法定的机关或个人，依照法律规定想有管辖权的法院提出控告，要求该法院对被指控的被告人进行审判并予以刑事裁决的一种诉讼活动或程序。

二、审查起诉概念

人民检察院对侦查机关侦查终结移送起诉的案件受理后，依法对侦查机关认定的犯罪事实和证据、犯罪性质以及适用的法律等进行审查核实，并做出处理决定的一项诉讼活动。

二、不起诉种类与救济

一、法定不起诉

即绝对不起诉，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有刑诉法第 15 条情形之一的，人民检察院应当做出不起诉决定：

1. 情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。
2. 犯罪已过追诉时效的。
3. 经特赦令免除刑罚的。
4. 依刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或撤回告诉的。
5. 犯嫌，被告人死亡的。
6. 其他法律规定免予追究刑责的。

二、酌定不起诉

即相对不起诉，需经检查委员会讨论。指刑事诉讼法第 173 条第二款规定：“对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚处罚的，人民检察院可以做出不起诉决定。”

犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚。

1. 犯罪嫌疑人在中国领域外犯罪，依照我国刑法应当负刑事责任，但在外国已经受过刑事处罚的；
2. 犯罪嫌疑人又聋又哑或者是盲人犯罪的；
3. 犯罪嫌疑人因正当防卫或紧急避险超过必要限度，并造成不应有危害而犯罪的；
4. 为犯罪准备工具，制造条件的；
5. 在犯罪过程中自动中止或自动有效地防止犯罪结果发生的，没有造成损害的；
6. 在共同犯罪中，起次要或辅助作用的；
7. 被胁迫、被诱骗参加犯罪的；
8. 犯罪嫌疑人自首或者在自首后有立功表现的或又自首的或犯罪较重又有立功表现的。

三、存疑不起诉

对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当做出不起诉的决定。

一是案件已经经过了补充侦查，二是证据不足。第一次补充侦查证据不足的，可以做出不起诉决定，或退回去第二次补充侦查；第二次补充侦查后仍证据不足的，应当做出不起诉决定。

四、不起诉救济程序：P336-337

第十四章 审判

一、审判基础及法院组织

一、概念：

法院在控辩双方及其他诉讼参与人的参加下，依法定权限和程序对依法向其提出诉讼请求的刑事案件进行审理和裁判的活动。（人民法院审判案件的程序：一审、二审、死刑复核、再审、特别程序。）

二、刑事审判的原则

1、公开审判

2、两审终审

3、直接、言词原则

4、辩论原则：公开、口头、对抗的进行辩论。

5、人民陪审原则：与审判员权力一样，但不能当审判长。

6、集中审判原则：审判人员不能更换、不间断审理。

三、审判组织：（审判案件的组织形式）

A 合议制

一审：

基层+中级 3 人，高+最高 3-7 人（审\审 or 审\陪组成）；

人民陪审员同审判员有同等权力。

二审：

3-5 人（审判员组成）、为单数。

B 独任制

基层人民法院适用简易程序（审、三年以下有期徒刑刑罚的）。

审判委员会：

由人大任免；由院长召集和主持；任务是总结审判工作经验，讨论重大、疑难案件和其他有关审判工作的问题。

二、第一审程序

1.概念和种类

一、概念：

人民法院对检察院提起公诉或者自诉人提起自诉的刑事案件进行初次审判的程序。

二、种类：

公诉案件第一审程序、自诉案件第一审程序、附带民事诉讼案件第一审程序、第一审基层法院的简易程序。

2.公诉案件的第一审程序

起诉、受理审查、开庭前准备工作、开庭审理、宣告裁判。

1、公诉案件的庭前审查

决定开庭审理；要求补充材料；决定退回人民检察院；（管辖问题、被告不在案、自诉案件）；不予受理.（已经撤诉案件没有新证据又起诉的）

2、开庭审理前准备，法院进行工作：

一）确定审判长及合议庭组成人员；

二）开庭十日前将起诉书副本送达被告人、辩护人；

三）通知当事人、法定代理人、辩护人、诉讼代理人在开庭五日前提供证人、鉴定人名单，以及拟当庭出示的证据；申请证人、鉴定人、有专门知识的人出庭的，应当列明有关人员的姓名、性别、年龄、职业、住址、联系方式；

四）开庭三日前将开庭的时间、地点通知人民检察院；

五）开庭三日前将传唤当事人的传票和通知辩护人、诉讼代理人、法定代理人、证人、鉴定人等出庭的通知书送达；通知有关人员出庭，也可以采取电话、短信、传真、电子邮件等能够确认对方收悉的方式；

六）公开审理的案件，在开庭三日前公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。

3、庭前会议制度

（1）庭前准备会议参加主体：公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人。

（2）解决事项：回避、通知证人出庭名单、非法证据排除的议程及其他与审判有关问题。

4、开庭审理程序：

开庭、法庭调查、法庭辩论、被告人最后陈述、合议庭评议、宣判。（评议秘密进行，宣判一律公开进行。）

5、法庭调查

6、法庭辩论：

定罪、量刑问题的调查、辩论。经审判长许可，公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以对证据和案件情况发表意见并且可以互相辩论。

7、被告人最后陈述

8、其他：

（1）不公开审理情形

人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。

不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。

（2）检察院参加诉讼

人民法院审判公诉案件，人民检察院应当派员出席法庭支持公诉。

9、审理期限：

2 个月、3 个月、上一级法院批准可以延长 3 个月。

A 人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。

B 对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；

C 因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

10、评议和宣判

在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议。

A 案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；

B 依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；

C 证据不足，不能认定有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

11、简易程序

1、适用简易程序案件范围：

基层人民法院管辖的案件，符合下列条件的，可以适用简易程序审判：

一）案件事实清楚、证据充分的；

二）被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；

三）被告人对适用简易程序没有异议的。

*人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。

具有下列情形之一的，不适用简易程序：

一）被告人是盲、聋、哑人；

二）被告人是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人；

三）有重大社会影响的；

四）共同犯罪案件中部分被告人不认罪或者对适用简易程序有异议的；

五）辩护人作无罪辩护的；

六）被告人认罪但经审查认为可能不构成犯罪的；

七）不宜适用简易程序审理的其他情形。

2、简易程序特点：

（1）只适用于基层人民法院的第一审程序；

（2）法庭的组成；三年以下有期徒刑的可以组成合议庭或独任庭审判；超过三年的应当组成合议庭进行审判。

（3）公诉人应当出庭支持公诉；

（4）适用简易程序审理案件，审判人员应当询问被告人对指控犯罪事实的意见，告知被告人适用简易程序审理的法律规定，确认被告人是否同意适用简易程序审理。

（5）审理程序简便，不受普通程序的限制，但在判决宣告前应当听取被告人的最后陈述。

（6）审限较短；（20 天），对可能判处三年以上有期徒刑的，可以延长至一个半月。

（7）可以变更程序。

三、第二审程序

一、概念：

上一级法院依上诉或抗诉依法对下一级（第一审法院）尚未发生法律效力的第一审判决、裁定进行重新审理裁判的程序。（非必经程序）两审终审制。

二、提起的主体

1.上诉人

自诉人及其法定代理人

被告人及其法定代理人

经被告人同意的辩护人和近亲属

附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人（民事部分）

2.抗诉机关

地方各级人民检察院对本级人民法院的一审裁判

被害人及其法定代理人请求人民检察院抗诉

1.上诉可以通过原审人民法院提出，也可以向第二审人民法院提出。

2.人民检察院通过同级人民法院提出抗诉书，同时将抗诉书抄送上一级人民检察院。

三、期限：

不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。

四、形式：

上诉形式有两种：书状和口头形式。

抗诉的形式：抗诉书

五、理由：

上诉的理由：不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定。

抗诉的理由：认为本级人民法院一审裁判确有错误。

六、审理原则

1.全面审查原则（审理原则）

2.上诉不加刑原则（处刑原则）

是指第二审人民法院审判只有被告人一方上诉的案件，在作出新的判决时，不得对被告人判处重于原判的刑罚的一项原则。

例外：第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的；

七、审判结果

A 人民检察院提出抗诉或者自诉人提出上诉的：

原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；

原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；

原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判，也可以裁定撤销原判，发回原

审人民法院重新审判。
B 原审人民法院对于发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。

八、审理期限：
二审期限一般：2 个月
例外情况：可能判死刑或第 156 条规定情形之一的，经省高院批准，可以延长 2 个月。
二审案件是终审裁判。

九、最高人民法院受理上诉、抗诉案件的审理期限，由最高人民法院决定。

四、死刑复核程序

一、概念：
法院对判处死刑的案件进行审查核准的一种特殊程序。是一种自动程序，不需要检察院的抗诉和当事人上诉，且是必须进行程序。
注意：只适用于被告判死刑的案件；不同于二审、审判监督程序。程序启动具有自动性。

二、权限：
1、死刑立即执行的由最高人民法院核准。2007 年 1 月 1 日起统一最高法院核准。
2、死刑缓刑执行的由高级人民法院核准。

三、其他复核程序细节：
1、判死缓的案件，由高级法院核准；
2、最高法院复核死刑案件、高级法院复核死缓案件，应当有审判员三人组成合议庭进行；
3、最高法院复核死刑，应当作出核准或不核准死刑的裁定。对于不核准的，最高院可以发回或予以改判；
4、最高院复核死刑案件，应当讯问被告人，辩护人提出要求的，应当听取辩护律师意见。
5、在复核死刑案件中，最高检提出意见的，最高院应当将复核结果通报最高检。

四、其他复核程序规定
1、中级法院判处死刑案件，被告人不上诉的，在上诉期满后十日内应当有高级法院复核后，报请最高法院核准；高级法院不同意判处死刑的，可以提审或者发回重审；
2、中院判死刑，被告人上诉的案件，高院终审裁定维持死刑判决的，10 日内报请最高院核准。高院二审不同意判死刑而改判死缓的，即为终审程序。
3、高级法院判的一审死刑案件，被告人不上诉，在上诉期满后 3 天内报最高法院核准。
4、依法判死缓案件在二年执行的罪犯，又故意犯罪，查证属实，由高院报请最高院核准。

五、再审程序

审判监督程序是指人民法院、人民检察院对已经发生法律效力的判决和裁定，发现在认定事实或适用法律上确有错误时，依法提出并由法院对案件重新进行审判的一种程序。

一、再审程序启动条件：（当事人及其法定代理人、近亲属申诉）

1. 有新的证据证明原判决、裁定认定的事实确有错误，可能影响定罪量刑的；
2. 据以定罪量刑的证据不确实、不充分、依法应当予以排除，或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的；
3. 原判决、裁定适用法律确有错误的；
4. 违反法律规定的诉讼程序，可能影响公正审判的；
5. 审判人员在审理该案件的时候，有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。

二、再审案件的重审法院

上级人民法院指令下级人民法院再审的，应当指令原审人民法院以外的下级人民法院审理；由原审人民法院审理更为适宜的，也可以指令原审人民法院审理。

六、执行程序

是指公检法监狱等执行机关，依法定程序将已经发生法律效力的判决和裁定付诸实施的活动。

一、执行期限：判决生效后十日内。

二、执行主体：公检法监狱等执行机关

三、监外执行：在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。对被判处拘役的罪犯，由公安机关执行。对未成年犯应当在未成年犯管教所执行刑罚。

七、四种特别程序

一、未成年人刑事案件诉讼程序

1、确立了对未成年人教育为主、惩罚为辅的原则。

2、严格控制逮捕

3、法律援助制度（指定辩护）

4、法定代理人到场制度和补充陈述权

5、附条件不起诉制度

6、犯罪记录封存制度

7、不公开审理制度

二、刑事和解制度

1.条件和范围：

下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解：

一）因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；

二）除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。

*犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。

事实清楚、证据充分的，人民法院应当告知当事人可以自行和解；当事人提出申请的，人民法院可以主持双方当事人协商以达成和解。

2、和解协议书制作
3、公检法的从宽建议、不起诉决定

三、违法所得没收程序
1、适用案件范围
对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请。通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡。
公安机关认为有前款规定情形的，应当写出没收违法所得意见书，移送人民检察院。没收违法所得的申请应当提供与犯罪事实、违法所得相关的证据材料，并列明财产的种类、数量、所在地及查封、扣押、冻结的情况。人民法院在必要的时候，可以查封、扣押、冻结申请没收的财产。
2、案件管辖法院、审理程序
没收违法所得的申请，由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中级人民法院组成合议庭进行审理。
人民法院在六个月公告期满后对没收违法所得的申请进行审理。利害关系人参加诉讼的，人民法院应当开庭审理。
3、处理：
对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；
犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。

四、依法不负刑事责任的精神病人强制医疗程序
1、适用案件范围
实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗。
2、程序启动：公检法
根据本章规定对精神病人强制医疗的，由人民法院决定。
公安机关发现精神病人符合强制医疗条件的，应当写出强制医疗意见书，移送人民检察院。对于公安机关移送的或者在审查起诉过程中发现的精神病人符合强制医疗条件的，人民检察院应当向人民法院提出强制医疗的申请。人民法院在审理案件过程中发现被告人符合强制医疗条件的，可以作出强制医疗的决定。
对实施暴力行为的精神病人，在人民法院决定强制医疗前，公安机关可以采取临时的保护性约束措施。
3、审理
人民法院受理强制医疗的申请后，应当组成合议庭进行审理。
人民法院审理强制医疗案件，应当通知被申请人或者被告人的法定代理人到场。被申请人或者被告人没有委托诉讼代理人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供法律帮助。
4、医疗结束
被强制医疗的人及其近亲属有权申请解除强制医疗。
对于已不具有人身危险性，不需要继续强制医疗的，应当及时提出解除意见，报决定强制医疗的人民法院批准。